

1500563-03.2019.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Padilha

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2064850/2019 - 02º D.P. GUARULHOS, 3972955 - 02º D.P. GUARULHOS,

935/19/207 - 02º D.P. GUARULHOS, 2064850 - 02º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

3ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500563-03.2019.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500563-03.2019.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial - 2064850/2019 - 02º D.P. GUARULHOS, 3972955 - 02º D.P. GUARULHOS,

935/19/207 - 02º D.P. GUARULHOS, 2064850 - 02º D.P. GUARULHOS, 935/19/207 - 02º

D.P. GUARULHOS, 2064850/2019 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Beneficiado - Art. 28-A CPP:

GABRIEL OLIVEIRA FONSECA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

GABRIEL OLIVEIRA FONSECA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 do Código Penal.

Em cumprimento ao V. Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para análise do cabimento ou não a o réu do benefício do acordo de não persecução penal.

O Ministério Público apresentou proposta de acordo de não persecução penal aos acusados, condicionada ao pagamento de prestação pecuniária de cinco salários mínimos em favor da FUNPESP, o que foi aceito pelo réu e seu defensor e devidamente homologado pelo Juízo (fls. 330/331).

Conforme se infere dos autos, houve o cumprimento integral das condições impostas no acordo de não persecução penal (fls. 369/370), razão pela qual o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade (fls. 373).

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GABRIEL OLIVEIRA FONSECA, com fulcro no artigo 28-A, § 13, do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, observado o disposto no §12, do mesmo diploma legal.

Transitada em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe.

P.I.C. e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Guarulhos, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA